

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5879/2537

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท เอส.วี.พี.แอสโซซิเอท จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 654, มาตรา 682

ตามสัญญากู้เงินจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คืดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี อันเป็นไปตามสิทธิที่ธนาคารโจทก์จะเรียกได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ประกอบด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 ข้อ 2 ฉะนั้นแม้จะถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนและจำเลยที่ 1 ยังไม่ชำระคืนแก่โจทก์ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะคืดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีได้ เพราะถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คืดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น หนังสือคำประกันเงินกู้ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำไว้กับโจทก์ทั้งสองฉบับ ไม่มีข้อความระบุให้ผู้คำประกันรับผิดชอบในจำนวนเงินที่กู้ 3,220,000 บาท แทนกัน แต่สัญญาคำประกันทั้งสองฉบับได้ระบุจำนวนเงินกู้ตามสัญญาฉบับเดียวกัน การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่างทำสัญญาคำประกันเงินกู้ เพื่อประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในวงเงิน 3,220,000 บาทเช่นนี้เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมเข้าเป็นผู้คำประกันในหนี้รายเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง ซึ่งผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหาใช่แบ่งส่วนความรับผิดชอบกันไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2526 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์ จำนวน 3,220,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 18 ต่อปี ผ่อนชำระเป็นราย เดือน กำหนดเวลา 6 เดือนจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์หลังจากทำสัญญากู้เงินจำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระหนี้ให้แก่โจทก์นับถึงวันฟ้อง จำเลยที่ 1 ค้างชำระต้นเงินและดอกเบี้ยยรวม 6,407,579.43 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,407,579.43 บาทพร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 3,220,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงให้โจทก์เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย และโจทก์ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 การปรับ ดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะและถือว่ายกเลิกอัตราดอกเบี้ยข้อตกลงเดิม นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2526 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีและ จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินกู้จำนวน 3,220,000 บาท จากโจทก์จำเลยที่ 2 ค้ำ ประกันจำเลยที่ 1 เพียง 1 ใน 3 ส่วนของเงินกู้จำนวน 3,220,000 บาท เท่านั้น ขอ ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันตามฟ้องจริง แต่ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์ในต้นเงิน 3,220,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน ที่โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 3 ชำระหนี้เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,220,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยในอัตราต่าง ๆ ดังนี้ ร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวัน ที่ 4 มีนาคม 2527 ร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 1 มกราคม

2529 ร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และ ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์หาก จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจากจำเลยที่ 2 หรือจำเลยที่ 3 หรือ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จนครบถ้วนจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินไปจากโจทก์ สาขาสุรวงศ์จำนวน 3,220,000 บาท โดยมีข้อตกลง ปรากฏตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 ในการนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ทำสัญญา ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์ ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6 ตามลำดับ นับแต่จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปจนถึงวันฟ้อง จำเลยที่ 1 ยังไม่ ได้ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยแก่โจทก์เลย

ฎีกาข้อต่อไปของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ว่า สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยที่ 1 จะชำระหนี้คืนภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2526 ฉะนั้น นับจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไป โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 7.5 ต่อปีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7 และมาตรา 224 เท่านั้น และการที่โจทก์ ปรับอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ได้แจ้งแก่จำเลยให้ทราบก่อน เป็นการไม่ชอบ เห็นว่าตาม สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 2 จำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 18 ต่อปี อันเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียกได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพ.ศ. 2523 ประกอบด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 ข้อ 2 เอกสารหมายเลข จ.4 ฉะนั้นแม้จะถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนและจำเลย ที่ 1 ยังไม่ชำระคืนแก่โจทก์ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีได้ เพราะถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว

และการที่โจทก์ปรับดอกเบี้ยยลดต่ำลงก็เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2526 วันที่ 5 มีนาคม 2527 วันที่ 26 ธันวาคม 2528 และวันที่ 3 มีนาคม 2529 ตามเอกสารหมายเลข 4 ตามลำดับซึ่งล้วนเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 ผู้เป็น ลูกหนี้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 พังไม่ขึ้น

ฎีกาข้อต่อไปของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ว่า หนังสือค้ำประกันเงินกู้เอกสาร หมายเลข จ.5 และ จ.6 ไม่มีข้อความระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในจำนวนเงินที่กู้ 3,220,000 บาท แทนกัน สัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับได้ระบุจำนวนเงินกู้ตาม สัญญาฉบับเดียวกัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบเพียงคนละ 1 ใน 3 ของ เงินกู้จำนวน 3,220,000 บาท เท่านั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่างทำสัญญา ค้ำประกันเงินกู้เอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6 ตามลำดับเพื่อประกันการชำระหนี้ของ จำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในวงเงิน 3,220,000 บาท เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมเข้าเป็น ผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหาใช่แบ่งส่วน ความรับผิดชอบดังฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 พัง ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุปบล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ